



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais

EDCL EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
PROCESSO 2008.70.59.001393-3
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO : HOLANDA FERREIRA
RELATOR : PAULO ERNANE MOREIRA BARROS

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-FERROVIÁRIO DA EXTINTA RFFSA. REGIME DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PREVISTO NA LEI 8.186/91. BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS ANTES DA LEI 9.032/95. RENDA MENSAL INFERIOR AO BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO SEGURADO. EQUIPARAÇÃO AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão desta Turma Nacional de Uniformização que deu provimento ao incidente de uniformização suscitado pela parte autora ao fundamento de que há expressa previsão legal para a equiparação postulada.

2. Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão embargado "merece exame", uma vez que conduz à aplicação de da Lei mais benéfica retroativamente, tendo em vista que *in casu* "o benefício havia sido concedido sob a égide de outra lei, ou seja, antes da Lei nº 9.032/95". Que, analisando especificamente a majoração do benefício de auxílio-acidente pela Lei n. 9.032/95, o STF concluiu pela inaplicabilidade da referida lei aos benefícios concedidos antes da sua vigência.

3. Os embargos, todavia, não merecem acolhimento.

4. Os embargos declaratórios são cabíveis quando "*na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida*", segundo o disposto no artigo 48 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais Federais.

5. Inicialmente convém observar que a embargante não apontou objetivamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado, limitando-se a asseverar que o acórdão "merece exame".

6. Ademais, o acórdão atacado pormenorizou as razões do provimento ao incidente, mormente no que tange ao entendimento esposado pelo STF no sentido de que a não aplicação da RMI de 100% estabelecida pela Lei 9.032/95 às pensões concedidas pelas leis anteriores (RE 415.454) não se aplica ao caso em tela, posto que o pedido da parte recorrente não era de modificação da RMI, mas de majoração da complementação incidente sobre sua pensão (item 12).

7. Pelo exposto, REJEITO os presentes embargos.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais

ACÓRDÃO

A Turma **rejeitou** os Embargos de Declaração, nos termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2014.

Assinatura manuscrita de Paulo Ernane Moreira Barros.

Paulo Ernane Moreira Barros
Juiz Federal Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Embargante(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Embargado:	HOLANDA FERREIRA
Proc./Adv.:	EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN
Embargado(a):	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Origem:	PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.:	2008.70.59.001393-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 14 de fevereiro de 2014.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)